

1500907-83.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RICARDO VENTURINI BROSCO

Comarca: Cajamar

Foro: Foro de Cajamar

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... um decreto condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Na espécie, observa-se que as circunstâncias fáticas permitem a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, não podendo, ainda que o único parâmetro, comprovar eventual traficância.

Mera suspeita de tráfico não pode convolar-se em certeza, até porque não foram trazidos aos autos ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cajamar

Foro de Cajamar

2ª Vara Judicial

Rua: Joaquim Janus Penteado, 96, Cajamar - SP - cep 07790-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500907-83.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500907-83.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PABLO PATRICK DA SILVA NASCIMENTO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RICARDO VENTURINI BROSCO

PABLO PATRICK DA SILVA NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 10 de abril de 2021, foi surpreendido trazendo consigo a droga descrita na denúncia, para fins de tráfico.

Regularmente notificado, o réu apresentou defesa prévia.

A denúncia foi recebida.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas.

O réu foi interrogado.

É O RELATÓRIO DO ESSENCIAL.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há nulidade na prisão efetuada pelos guardas, pois o réu estava em estado de flagrância. Da mesma forma, não há nulidade na conversão ao procedimento ordinário, eis que, além de não demonstrado qualquer prejuízo, é benéfico ao réu.

A ação penal é parcialmente procedente.

O caso é de desclassificação da conduta atribuída ao réu.

Com efeito, do banco de dados probatórios registrados no bojo do processo criminal, não é possível extrair elementos seguros e convincentes para alicerçar um decreto condenatório pelo delito de tráfico de entorpecentes.

Na espécie, observa-se que as circunstâncias fáticas permitem a desclassificação

para o delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/06, não podendo, ainda que o único parâmetro, comprovar eventual traficância.

Mera suspeita de tráfico não pode convolar-se em certeza, até porque não foram trazidos aos autos elementos seguros de que o réu era traficante.

Neste sentido, jurisprudência recente do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - retificação das penas aplicadas -

inexistência de provas para alicerçar condenação, pedido de absolvição - Não

estampada a intenção de traficância com relação ao correu, pleito parcialmente

procedente - Desclassificação aplicada - Mantida decisão - pedido não procedente. (5

Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 990.09.187085-4, 04 de fevereiro de 2010).

Apelação Criminal com Revisão nº: 990.09.010710-3 - 26 de janeiro de 2010 - Ementa:

Entorpecentes - Tráfico - Provas insuficientes - Ocorrência - Desclassificação -

Necessidade - O simples fato de ter sido encontrada razoável quantidade de porções de cocaína em poder do réu, não pode servir para a condenação, quando nenhuma outra prova dos autos lhe dê suporte.

Assim, é preciso haver indícios firmes e certos de que a intenção do réu fosse a de difundir ou tentar difundir o vício com o objetivo de obter rendimentos, o que não restou demonstrado nos autos, já que a sacola não estava em seu poder e outras pessoas estavam no local.

As provas não são seguras para uma condenação por tráfico de entorpecentes, devendo ser desclassificado o delito previsto no artigo 33 para o do artigo 28, ambos da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu PABLO PATRICK DA SILVA NASCIMENTO como incurso no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06, 'a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 5 meses (artigo 28, § 3º, da Lei 11.343/06), em entidades assistenciais ou educacionais, em geral, voltadas à prevenção do consumo ou da recuperação de usuários e dependentes de drogas, em local a ser fixado pelo Juízo das Execuções Penais (artigo 28, II, § 3º, da Lei 11.343/06).

Considerando a pena aplicada e o tempo em que o réu ficou preso preventivamente, JULGO EXTINTA A PENA imposta nesta sentença, e determino o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 109 da Lei 7210/84.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

PRI

Cajamar, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA